



INTRODUCTION

Devant la justice, il ne suffit pas d'affirmer : chaque partie doit prouver les faits qu'elle invoque.



Comment régler un litige et prouver que l'on a raison ?

I. LE LITIGE ET SA RÈSOLUTION

A. QU'EST-CE QU'UN LITIGE ?



LITIGE

Désaccord entre plusieurs personnes à propos de l'exercice d'un droit.



DEMANDEUR

Celui qui saisit la justice

DÉFENDEUR

Celui contre lequel l'action est engagée

ORIGINES



B. LA SOLUTION AMIABLE

Avant le juge, les parties recherchent un accord par le dialogue.



PLUS RAPIDE



MOINS COÛTEUX



PRÉSERVE LES RELATIONS



LITIGE ≤ 5 000 €

Tentative amiable préalable en principe obligatoire

II. LES RÈGLES DE PREUVE



LA CHARGE DE LA PREUVE

Chaque partie prouve les faits qui soutiennent sa demande ou sa défense.



Les règles de droit sont connues du juge : elles n'ont pas à être prouvées.

A. LE FAIT JURIDIQUE

Événement volontaire ou non produisant des effets de droit non recherchés.

EXEMPLE : un accident

PREUVE LIBRE

Tous les moyens sont admis



Témoignages



Photographies



Présomptions



Autres éléments

B. L'ACTE JURIDIQUE

Manifestation de volonté destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits.

EXEMPLE : un contrat

≤ 1 500 €

Preuve par tous moyens



> 1 500 €

Preuve écrite exigée

EXCEPTIONS : PREUVE LIBRE

Force majeure

Impossibilité matérielle ou morale d'écrire

Acte de commerce entre commerçants

III. LA VALEUR DES MODES DE PREUVE

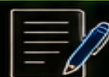
A. LES PREUVES PARFAITES

Elles s'imposent au juge.



ACTE AUTHENTIQUE

Rédigé par un officier ministériel, comme un notaire



ACTE SOUS SEING PRIVÉ

Rédigé directement par les parties



ÉCRIT ÉLECTRONIQUE

Même valeur que le papier si l'auteur est identifié et l'intégrité garantie

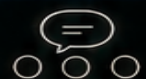


AVEU JUDICIAIRE

Reconnaissance devant le juge d'un fait défavorable

B. LES PREUVES IMPARFAITES

Le juge apprécie librement leur crédibilité.



TÉMOIGNAGE

Déclaration d'une personne extérieure au procès



PRÉSUMPTION JUDICIAIRE

Déduction tirée par le juge à partir de faits connus

C. LES PRÉSUMPTIONS LÉGALES



IRRÉFRAGABLE

Aucune preuve contraire



SIMPLE

Preuve contraire possible



MIXTE

Preuve contraire possible dans les conditions prévues par la loi

EN SYNTHÈSE

